

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 340 del 14/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 159 del 14/06/2023

OGGETTO: *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”.*
Nomina Direttore dei Lavori Lotti n° 1, 2 e 3.-

CUP: C88B23000150002 - C88B23000140002 - C88B23000160002 CAP. 1120 COD. 0904202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con delibera n° 170 del 13/04/2023 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” di procedere, in prosecuzione delle attività avviate nel 2022, alla definizione degli interventi prioritari di manutenzione straordinaria da attuarsi negli impianti di depurazione e nelle stazioni di sollevamento dei Comuni costieri ricompresi tra la foce del fiume Noce e quella del fiume Mesima, tra la foce del torrente Riace Capo e quella della fiumara Melito e tra la foce del fiume Alli e quella del torrente Ancinale;

-in adempimento alle disposizioni di cui alla citata D.G.R. n° 170/2023, con nota del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente” e nel corso degli incontri tenutisi con i Sindaci ed i Responsabili Tecnici dei Comuni ricompresi nei tratti costieri sopra richiamati, è stata richiesta la trasmissione di una Relazione Tecnica, riportante le lavorazioni/attività necessarie per efficientare/rifunzionalizzare il sistema depurativo e/o fognario comunale, un cronoprogramma di realizzazione delle opere/forniture e una quantificazione dei costi da sostenere, fissando al 12/05 la data entro la quale riscontrare la richiesta avanzata, nonché gli elementi da tenere in conto per la valutazione delle medesime attività;

-in riscontro alla richiesta del Dipartimento “Territorio e Tutela dell’Ambiente”, il Comune di Squillace, con nota PEC acquisita al protocollo regionale in data 05/05/2023, al n° 203075, ha trasmesso la proposta tecnica riferita ai segmenti fognari/depurativi di propria competenza;

Considerato che ad esito delle valutazioni effettuate e della campagna di monitoraggio ed acquisizione dati/informazioni condotta dal Dipartimento regionale nei mesi scorsi, con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 18.05.2023 al n° 2789, è stata comunicata l’assegnazione del contributo di € 170.000,00, a valere sulle risorse stanziare con le deliberazioni della Giunta Regionale n° 168, 179 e 218/2023 per la realizzazione dell’intervento denominato *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*;

Rilevato che:

-il Dipartimento regionale “Territorio e Tutela dell’Ambiente” ha chiesto a questo Comune di attivare con ogni consentita urgenza, nelle more del perfezionamento del provvedimento di concessione, tutte le attività finalizzate alla realizzazione delle lavorazioni previste;

-in considerazione delle finalità sottese dalla deliberazione n° 170/2023, sopra richiamata, le lavorazioni ammesse a finanziamento sono finalizzate a fronteggiare le criticità del comparto fognario/depurativo per la stagione balneare 2023 e come tali dovranno realizzarsi in tempi compatibili con la stessa;

-al riguardo, il Dipartimento si riserva la facoltà di effettuare verifiche intermedie, ai fini del rispetto di dette tempistiche e di quelle di cronoprogramma, nonché dell’efficace realizzazione delle lavorazioni finanziate, specificando che eventuali ritardi comporteranno la revoca del finanziamento e la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie a beneficio di Enti in avanzato stato di realizzazione delle opere;

-infine si ricorda che le lavorazioni previste dovranno essere appaltate entro il 30/06/2023 e non dovranno essere ricomprese nei contratti di gestione del servizio in essere e nei Programmi di finanziamento comunitari, nazionali o regionali in corso, ivi compresi quelli in regime di Project Financing;

Constatato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 44 del 26/05/2023, è stato approvato il progetto esecutivo degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”* a Squillace, redatto dall’arch. Antonio Macaluso -

Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, per l'importo complessivo di € 170.000,00 suddiviso in € 150.043,33 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed € 4.501,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a somme a disposizione dell'Amministrazione per € 15.454,49;

Considerato che occorre procedere alla nomina di un direttore dei lavori e che l'incarico di direzione lavori può essere svolto all'interno dell'ufficio tecnico comunale;

Sentito il tecnico Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, il quale si è reso disponibile ad effettuare le operazioni di direzione lavori, misurazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione, assumendo l'incarico di Direttore dei lavori in oggetto;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare nella figura dell'Ing. Antonio Russo, appartenente al Settore Tecnico del Comune di Squillace, la figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di D.L. dell'intervento sopra descritto, stanti le sue competenze professionali e l'esperienza lavorativa maturata;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. **di nominare**, per i motivi sopraesposti, l'Ing. Antonio Russo, dipendente dell'ufficio tecnico comunale, quale Direttore dei Lavori degli *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"* a Squillace, per lo svolgimento delle operazioni di direzione lavori, misura, contabilità e certificato di regolare esecuzione;
2. **di prendere atto che** il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
3. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
4. **di precisare che** gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
5. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
6. **di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per 15 giorni, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016;
7. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 1120 – Cod. 0904202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

